

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 상여금 지급 부적정

관계부서 : ★★지사

내 용

1. 업무 개요

공사 해외지사는 「해외조직망 관리규정 시행세칙」과 「해외지사 현지직원 운영지침」에 따라 현지직원을 대상으로 상여금 및 퇴직금을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제33조 제1항과 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조 제2항과 제3항에 따르면 현지직원의 상여금은 주재국 관련법이 규정하는 바에 따라 지급함이 원칙이며, 주재국 노동법에 관련 규정이 없는 경우 현지직원의 근속 연수와 근무평정 점수에 따른 상여금 지급 기준표를 적용하여 채용 월 급여 지급시에 상여금을 책정, 지급하도록 되어 있다.

그리고 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제33조 제2항과 「해외지사 현지직원 운영지침」 제38조에 의하면 현지직원의 퇴직금은 주재국 관련법이 규정하는 바에 따라 지급하며, 현지 관례 등에 의거하여 퇴직금을 지급할 시에는 반드시 사전에 사장의 승인을 득하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

★★지사는 현지직원 GG⁴⁾에게 2020년 6월부터 2020년 9월까지 [표]와 같이 월 급여 및 상여금을 지급하였다.

[표] 해당 직원 대상 월 급여 및 상여금 지급내역(2020.6월 ~ 2020.9월)

일자	구분	지급액	비고
2020. 6. 19.	월 급여	USD760.00	
2020. 6. 19.	상여금	USD750.77	해외지사 현지직원 운영지침에 따른 상여금 지급률 적용
2020. 7. 21	월 급여	USD760.00	
2020. 8. 21	월 급여	USD760.00	
2020. 9. 21	월 급여	USD380.00	
2020. 9. 21	상여금	USD187.40	상여금 추가 지급

자료: TMS 입출금조회 자료 재구성

그러나 2020. 6. 19.에 1년 만근에 따른 상여금 지급 후 만1년이 경과하지 않은 시점인 2020. 9. 21.에 추가로 지급한 상여금(USD187.40)은 지급 근거가 없음에도 불구하고 부적정하게 지급한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

★★지사는 ▽▽대사관의 상여금 지급기준과 본사 중도퇴직자에 대한 상여금 소급 지급 사례를 준용하고 ○○팀의 의견을 종합하여 근무기간에 대한 일할계산분을 상여금으로 지급하였다고 답변하였다.

그러나 ★★지사는 중도 퇴직한 현지직원의 상여금 지급 근거 규정을 공사의 「해외조직망 관리규정 시행세칙」과 「해외지사 현지직원 운영지침」이 아닌 ▽▽대사관의 지급기준을 준용했다는 점은 납득하기 어렵다. 또한 본사 중도퇴직자에 대한 상여금은 「직원연봉규정시행세칙」 및 「비정규직 근로자 관리지침」 등에 의거하여 공사 정규직 근로자 및 공사와 직접고용관계에 있는

4) 2019. 6. 12.~ 2020. 9. 15. ★★지사 근무

계약직근로자, 근로자파견업무계약 관계에 있는 파견근로자를 대상으로 지급하는 것으로 해외지사 현지직원 대상 상여금과는 성격이 다르므로 ★★지사의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 관련 규정을 위반하여 현지직원에게 부적정하게 상여금을 지급한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)